CHƯƠNG 4

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Người học trình bày được bản chất của nền DC XHCN và NN XHCN nói chung, ở VN nói riêng.

2. Về kỹ năng

Người học có khả năng vận dụng kiến thức để phân tích những vấn đề thực tiễn có liên quan.

3. Về thái độ

Người học nhận thức được bản chất tiến bộ của nền DC XHCN, NN XHCN; phê phán những quan điểm sai trái phủ nhận tính chất tiến bộ của nền DC XHCN và NN XHCN.

NỘI DUNG

I. Dân chủ và dân chủ XHCN

II. Nhà nước XHCN

III. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

I. Dân chủ và dân chủ XHCN

1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a. Quan niệm về dân chủ

Thuật ngữ dân chủ ra đời vào khoảng TK VII-VI Tr.CN.

a. Quan niệm về dân chủ

- Trong ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại

Dân chủ = Demos (nhân dân) + Kratos (cai trị)

Nhân dân cai trị
=> Quyền lực của nhân dân

a. Quan niệm về dân chủ

- Chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng:

Dân chủ

- Quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của NN
- Một hình thức hay hình thái NN
- Một nguyên tắc – nguyên tắc DC

a. Quan niệm về dân chủ

- **Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:** Dân chủ là **dân là chủ** và **dân làm chủ**. Nhân dân là người chủ, Chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân.



a. Quan niệm về dân chủ

Từ các quan điểm trên, có thể hiểu: *DC là một giá trị XH phản ánh những quyền cơ bản của con người; là một hình thức tổ chức NN của GC cầm quyền; có quá trình ra đời, phát triển cùng với lịch sử XH nhân loại*/.

1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

- Trong chế độ CS nguyên thủy đã xuất hiện hình thức manh nha của DC. Nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua Đại hội nhân dân.



b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

- Khi hình thức DC nguyên thủy tan rã, nền DC chủ nô ra đời, được tổ chức thành NN và "dân" tham gia bầu ra NN.





b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

- Trong chế độ phong kiến



- Trong chế độ TBCN



GC chúa đất PK và GCTS đã bằng mọi cách tiếp tục chiếm đoạt quyền lực của nhân dân LĐ.

b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

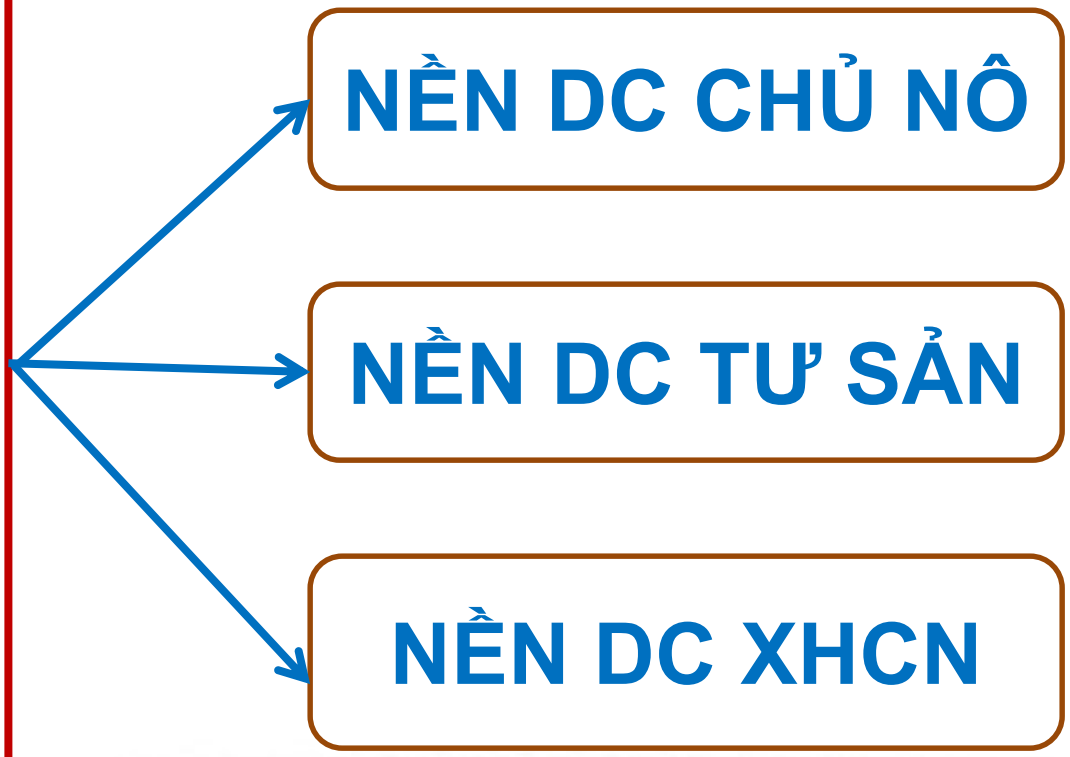
- Cách mạng Tháng Mười (1917) đã mở ra một thời đại mới: nhân dân LĐ giành được quyền làm chủ, thiết lập NN XHCN và nền DC XHCN, thực hiện quyền lực của nhân dân.





b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

*Với tư cách là một hình thái NN, một chế độ CT, trong lịch sử nhân loại đã có 3 nền (chế độ) DC:



2. Dân chủ XHCN

a. Quá trình ra đời của nền DC XHCN

CM Tháng Mười Nga thành công, NN XHCN đầu tiên trên thế giới ra đời (1917), nền DC XHCN chính thức được xác lập.



a. Quá trình ra đời của nền DC XHCN

DC XHCN là nền DC cao hơn về chất so với nền DC có trong lịch sử nhân loại, là nền DC mà ở đó, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ; DC và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng; được thực hiện bằng NN pháp quyền XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS/.

b. Bản chất của nền DC XHCN

**** Bản chất CT:***

- Do ĐCS lãnh đạo.

- Nhân dân có quyền tham gia rộng rãi vào công việc quản lý NN.

- Vừa có bản chất GCCN, vừa có tính nhân dân rộng rãi, tính DT sâu sắc.



b. Bản chất của nền DC XHCN

**** Bản chất KT:***

Dựa trên chế độ công hữu về những TLSX chủ yếu và thực hiện chế độ phân phối lợi ích theo kết quả LĐ là chủ yếu.



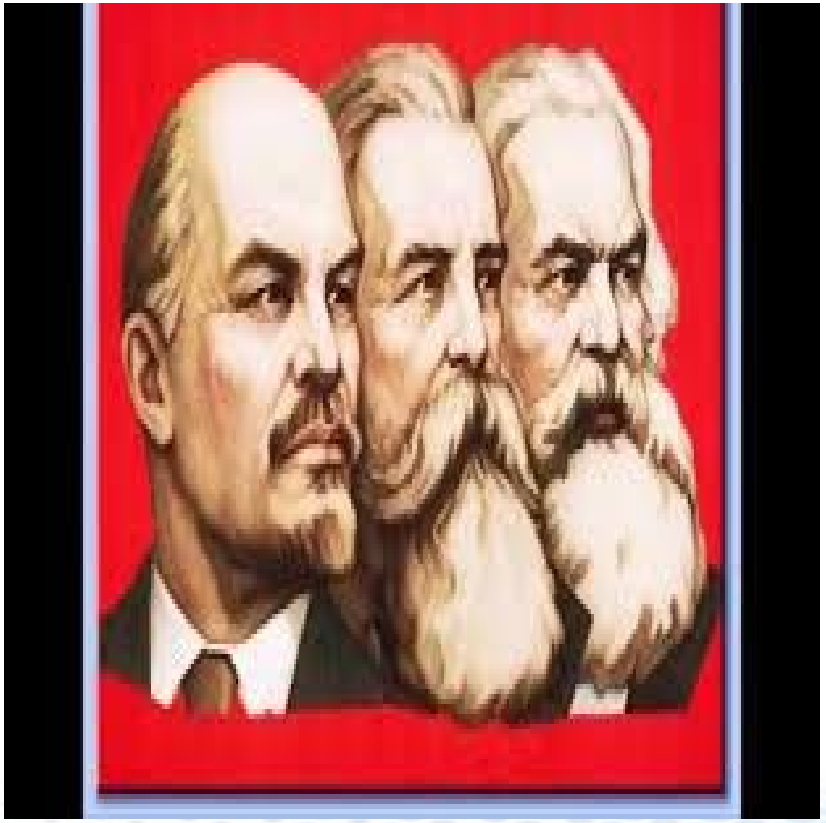
b. Bản chất của nền DC XHCN

***Bản chất tư tưởng – VH – XH:**

-Lấy hệ tư tưởng Mác – Lênin làm chủ đạo.

-Kế thừa, phát huy tinh hoa VH truyền thống DT, tiếp thu giá trị tư tưởng – VH nhân loại.

-Có sự kết hợp hài hòa về lợi ích giữa cá nhân, tập thể và lợi ích của toàn XH/.



II. Nhà nước XHCN

1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của NN XHCN

a. Sự ra đời của NN XHCN

NN XHCN ra đời là kết quả của cuộc Cách mạng Vô sản.

a. Sự ra đời của NN XHCN

NN XHCN là một kiểu NN mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc về GCCN, do CM XHCN sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công CNXH, đưa nhân dân LĐ lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt của đời sống XH trong một XH phát triển cao – XH XHCN/.

b. Bản chất của NN XHCN

***Về chính trị:** NN XHCN mang bản chất của GCCN, GC có lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quần chúng nhân dân LĐ.



b. Bản chất của NN XHCN

***Về kinh tế:** cơ sở KT là chế độ sở hữu XH về TLSX chủ yếu, không còn QHSX bóc lột => Nhà nước XHCN là "nửa nhà nước".



b. Bản chất của NN XHCN

***Về VH, XH:**

- Nền tảng tinh thần là CNMLvà những giá trị VH tiên tiến của nhân loại, đồng thời mang bản sắc riêng của DT.

- Sự phân hóa giữa các GC, tầng lớp từng bước được thu hẹp, các GC, tầng lớp bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực và cơ hội để phát triển/.

c. Chức năng của NN XHCN

Tùy theo góc độ tiếp cận, NN XHCN có các chức năng khác nhau.

- **Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực NN:** *chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.*
- **Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực NN:** *chức năng CT, KT, VH, XH...*
- **Căn cứ vào tính chất của quyền lực NN:** *chức năng GC* (trấn áp) *và chức năng XH* (tổ chức và xây dựng)/.

2. Mối quan hệ giữa DC XHCN và NN XHCN

- *Một là*, DC XHCN là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của NN XHCN.

- *Hai là*, NN XHCN trở thành công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân/.

III. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

1. Dân chủ XHCN ở VN

a. Sự ra đời, phát triển của nền DC XHCN ở VN

Chế độ DC nhân dân ở VN được xác lập sau CM Tháng Tám (1945).

Đại hội VI của Đảng (1986) nhấn mạnh phát huy DC để tạo ra một động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước.

Qua mỗi kỳ ĐH của Đảng thời kỳ đổi mới, DC ngày càng được nhận thức, phát triển và hoàn thiện.

a. Sự ra đời, phát triển của nền DC XHCN ở VN

Đảng ta khẳng định một trong những đặc trưng của CNXH ở VN là *do nhân dân làm chủ*.

DC được đưa vào mục tiêu tổng quát của CM VN: *Dân giàu, nước mạnh, DC, công bằng, văn minh*.

b. Bản chất của nền DC XHCN ở VN

Đảng ta luôn xác định xây dựng nền DC XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển XH, là bản chất của chế độ XHCN. DC gắn liền với kỷ cương và phải thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.

Bản chất DC XHCN ở VN được thực hiện thông qua hình thức *DC gián tiếp và DC trực tiếp*.

2. NN pháp quyền XHCN ở VN

a. Quan niệm về NN pháp quyền XHCN ở VN

Theo quan niệm chung, NNPQ là NN thượng tôn pháp luật, NN hướng tới những vấn đề về phúc lợi cho mọi người, tạo điều kiện cho cá nhân được tự do, bình đẳng, phát huy hết năng lực của chính mình.

a. Quan niệm về NN pháp quyền XHCN ở VN

***Hiện nay**, NNPQ được hiểu là một kiểu NN mà ở đó, tất cả mọi công dân đều được giáo dục pháp luật và phải hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật, pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh; trong hoạt động của các cơ quan NN, phải có sự phân công, phối hợp, kiểm soát lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân.*

a. Quan niệm về NN pháp quyền XHCN ở VN

Đại hội XII của Đảng (2016) đã làm rõ hơn về NNPQ XHCN VN: Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b. Đặc điểm của NNPQ XHCN VN

Thứ nhất, XD NN do nhân dân LĐ làm chủ, đó là NN của dân, do dân, vì dân.

Thứ hai, NN được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở của HP và PL. Trong tất cả các hoạt động của XH, PL được đặt ở vị trí tối thượng để điều chỉnh các quan hệ XH.

Thứ ba, Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công rõ ràng, có cơ chế phối hợp nhịp nhàng và kiểm soát giữa các cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

b. Đặc điểm của NNPQ XHCN VN

Thứ tư, NNPQ XHCN ở VN phải do ĐCSVN lãnh đạo, phù hợp với Điều 4 HP năm 2013. Hoạt động của NN được giám sát bởi nhân dân với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thông qua các tổ chức, các cá nhân được nhân dân ủy nhiệm.

b. Đặc điểm của NNPQ XHCN VN

Thứ năm, NNPQ XHCN ở VN tôn trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là trung tâm của sự phát triển. Quyền DC của nhân dân được thực hành một cách rộng rãi; "nhân dân có quyền bầu và bãi miễn những đại biểu không xứng đáng"; đồng thời tăng cường thực hiện sự nghiêm minh của PL.

b. Đặc điểm của NNPQ XHCN VN

Thứ sáu, tổ chức và hoạt động của bộ máy NN theo nguyên tắc tập trung DC, có sự phân công, phân cấp, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau, nhưng bảo đảm quyền lực là thống nhất và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.

3. Phát huy DC XHCN, xây dựng NNPQ XHCN ở VN hiện nay

a. Phát huy DC XHCN ở VN hiện nay

Một là, XD, hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN tạo ra cơ sở kinh tế vững chắc cho XD DC XHCN.

Hai là, XD ĐCSVN trong sạch, vững mạnh với tư cách điều kiện tiên quyết để XD nền DC XHCN VN.

Ba là, XD NNPQ XHCN vững mạnh với tư cách điều kiện để thực thi DC XHCN.

Bốn là, nâng cao vai trò của các tổ chức CT – XH trong XD nền DC XHCN.

Năm là, XD và từng bước hoàn thiện các hệ thống giám sát, phản biện XH để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

b. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN

Một là, XD NNPQ XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, cải cách thể chế và phương thức hoạt động của NN.

Ba là, XD đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực.

Bốn là, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Câu hỏi ôn tập

1. Khái niệm, bản chất của nền dân chủ XHCN?
2. Bản chất và chức năng của NNXHCN?
3. Bản chất và định hướng xây dựng chế độ DCXHCN ở VN?
4. Nội dung và định hướng xây dựng NNPQXHCN ở VN?
5. Liên hệ trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần XH nền DCXHCN, NNPQXHCN ở nước ta hiện nay?